Vorführleitfaden – Den richtigen Bescheid angreifen

Stand 04.11.2026. Fiktiver Fall, tatsächlicher kommunaler Hebesatz für 2025.

Live-Auftrag

„Ordne alle Verwaltungsakte in eine 4-Spalten-Tabelle aus Behörde, Betrag, Frist und Rechtsbehelf ein. Berechne den richtigen Messbetrag, den abhängigen Betrag der Stadt und die beantragte Aussetzung. Gib einen Ablaufplan für die nächsten 48 Stunden aus. Leite für jeden Antrag die Belege aus der Akte ab.“

Vergleichskorridor

• Akten 01, 02 und 06: einzige fremde unbewegliche Halle, zwölf × 40.000,00 EUR, 480.000,00 EUR. Die Jahresübersicht enthält dieselben Buchungsnummern und ist keine zweite Miete. Die Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG beträgt ein Viertel von (480.000,00 EUR × 50 % − 200.000,00 EUR), also 10.000,00 EUR. 62.000,00 EUR + 10.000,00 EUR = 72.000,00 EUR Gewerbeertrag. § 11 GewStG: GmbH ohne Freibetrag für Einzelunternehmen/Personengesellschaften, × 3,5 % = Messbetrag 2.520,00 EUR. Gegenprobe Bescheid: 4.620,00 EUR. Aussetzungsumfang als Messbetragdifferenz 2.100,00 EUR.

• §§ 184 AO, 16 GewStG: Finanzamt setzt den Messbetrag, Stadt den Folgebescheid fest. 2.520,00 EUR × 430 % = 10.836,00 EUR richtige Gewerbesteuer. Bescheid der Stadt rechnerisch 4.620,00 EUR × 430 % = 19.866,00 EUR, abzüglich 10.836,00 EUR geleisteter Zahlung: 9.030,00 EUR streitige offene Hauptforderung. Die städtische Berechnung ist für den mitgeteilten Messbetrag richtig. Materiellen Doppelansatz gegen den Messbescheid wenden, § 351 Abs. 2 AO und § 42 FGO. Eigenständige Fehler der Stadt oder ihrer Vollstreckung wären gesondert zu behandeln.

• Hauptsache: Anfechtungsklage gegen Finanzamt Freiburg-Stadt beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, auf Änderung des Messbescheids vom 10.09.2026 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 28.10.2026 und Herabsetzung auf 2.520,00 EUR. Zustellung 30.10.2026, Frist grundsätzlich 30.11.2026. Die Klage stoppt den Vollzug nicht. Bei anwaltlicher Einreichung § 52d FGO berücksichtigen.

• Eilverfahren sofort nach § 69 Abs. 3 FGO, auch schon vor Klageerhebung möglich. § 69 Abs. 4 Satz 1 FGO ist wegen der gesonderten Ablehnung durch das Finanzamt am 26.10.2026 erfüllt; daneben droht laut Akte 05 Vollstreckung, § 69 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2. Aussetzung des Messbescheids, soweit der Messbetrag 2.520,00 EUR übersteigt, möglichst ohne Sicherheitsleistung. Hauptargument ernstliche Zweifel anhand Akte 06. Härte aus Akten 05 und 07 ergänzend und differenziert prüfen: Nach fälligen Löhnen und Material nur 990,00 EUR Spielraum. Verzögerter Geldeingang und fehlende Kreditlinie belegen aktuellen Zeitdruck, begründen für sich allein keine automatische unbillige Härte. Aussetzungszinsen nach § 237 AO als mögliches Kostenrisiko benennen.

• Parallel unverzüglich Finanzamt und Stadtkasse unter Angabe beider Akten- bzw. Kassenzeichen informieren und befristete Stillhaltung bis zur Gerichtsentscheidung erbitten. Antragseingang ersetzt keine Aussetzungsentscheidung. Gerichtliche oder behördliche Aussetzung des Messbescheids an die Stadt übermitteln, damit der Folgebescheid im Umfang von 9.030,00 EUR ausgesetzt wird (§ 361 Abs. 3 AO, § 69 Abs. 2 Satz 4 FGO). Sicherheitsleistung gesondert im Blick behalten; soweit bereits vollzogen, Aufhebung der Vollziehung prüfen. Die unstreitige Zahlung von 10.836,00 EUR bleibt unangetastet.

Demonstration

Zuerst Akten 02, 03 und 05 vorlegen. Prüfen, ob die KI aus bloßer Vollstreckungsankündigung eine schon erfolgte Pfändung erfindet oder die Stadt zum Hauptsachegegner macht. Dann Akten 04, 06 und 07 nachreichen. Messkriterien sind der richtige Antrag in zwei Einheiten (2.100,00 EUR Messbetrag und 9.030,00 EUR Steuer), die benannte AdV-Ablehnung und der realistische Sofortablauf.